सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
६७.	०८२-C१-५६७० २०८३।०१।२१	ठाकुर प्रसाद आचार्यको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. सुमन महर्जनसमेत	सवारीज्यान	१	आंशिक दावी पुग्ने	२०८३।६। रोज ५
६८.	०८२-CP-११६७ २०८२।२।३	नेपाल जनरल मार्केटिङ प्रा.लि वि. लक्ष्मी टेडिङ् हाउस	चेकवापतको रकम दिलाइ भराइ पाउँ	१	आंशिक दावी पुग्ने	,,

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप | **कैफियत**

यसमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी किरण घिमिरेले — सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) ले निषेधित तथा परिभाषित सवारी ज्यान कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी किरण घिमिरेलाई ऐ. ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम ५ महिना कैद र रू १०००|- (एक हजार रुपैँयाँ) जरिबाना हुने ठहर्छ । साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने ठहर्छ । क्षतिपूर्तितर्फ अभियोगदावी नरहेको हुँदा केही बोलिरहन परेन। —

अर्को प्रतिवादी सुमन महर्जनको हकमा विचार गर्दा, निज प्रतिवादीले आफ्नै लेनमा गाडी चलाएको भन्ने सवारी दुर्घटना रेखाचित्र (स्केच) बाट देखिएको, चालकको गलती छैन भन्ने स.ड. प्रतिवेदन रहेको भन्नी ओभर स्पीडिङ भएको नदेखिएको, सह-प्रतिवादी किरण घिमिरेले आफ्नो गलतीले दुर्घटना भएको गाडी चालक सुमन महर्जनको कुनै दोष नरहेको भनी बयान गरेको, प्रतिवादी सुमन महर्जनले समेत कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको र निजको इन्कारी बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित भएको समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी सुमन महर्जनले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।

२०८३।६।१

यसमा प्रतिवादीको कुमारी बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ००२०००२७६१७००००१ को मिति २०७१।११।१२ को चेक नम्बर ००१७०२०६६६१६०१ बाट रु १२,०६,२०२.५० र चेक नम्बर ००१७०२०९८७५१६०१ बाट रु १२,५४,५०७.५० रकमको थान-२ चेकहरू आसी वादीको नाममा जारी गरेको र उक्त चेक — भुक्तानीको लागि पेश गर्दा रकम मौज्दात नभएको भनी सदरी हुन नसकेको तथ्य मिसिलसंलग्न कागजप्रमाणबाट स्थापित हुन आयो। प्रतिवादीले ~~आफूले~~ आफ्नो खाताको उक्त चेकहरू वादीको नाममा जारी भएको भनी प्रतिउत्तरपत्रमा स्वीकार गरेको र अन्य कुनै तवरबाट उक्त चेक बराबरको रकम वादीलाई भुक्तान गरिसकिएको भन्ने जीकिर समेत प्रतिवादीले लिएको देखिंदैन । यसस्थितिमा वादी दावीका उक्त २ थान चेकमा उल्लेखित रकम ~~रु~~ क्रमशः रु १२,०६,२०२.५० |-